

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4096/2536

บริษัท เงินทุน ธีรชัย ทรัสต์ จำกัด
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด
เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ กับพวก
บริษัท ไท้เชียงหล่ง จำกัด กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน
จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 146

ป.พ.พ. มาตรา 702, มาตรา 716, มาตรา 1361, มาตรา 1364

การที่ผู้ร้องรับจำนองที่ดินพิพาทซึ่งจำเลยที่ 2 ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับผู้คัดค้านที่ 2 เฉพาะส่วนของจำเลยที่ 2 โดยผู้ร้องทราบถึงข้อตกลงแบ่งกรรมสิทธิ์รวมระหว่างผู้คัดค้านที่ 2 กับจำเลยที่ 2 แม้ตามโฉนดที่ดินพิพาทและสัญญาจำนองที่ได้จดทะเบียนไว้จะมีได้แบ่งแยกที่ดินพิพาทออกเป็นส่วนของผู้คัดค้านที่ 2 กับจำเลยที่ 2 ว่ามีอาณาเขตอย่างไร แต่เมื่อขณะทำสัญญาจดทะเบียนจำนอง ผู้ร้องทราบว่าที่ดินพิพาทส่วนของจำเลยที่ 2 อยู่ส่วนใดย่อมแสดงว่าผู้ร้องประสงค์รับจำนองที่ดินพิพาทของจำเลยที่ 2 ในส่วนนั้น การจำนองจึงครอบคลุมถึงที่ดินพิพาทเฉพาะส่วนของจำเลยที่ 2 การที่ผู้คัดค้านที่ 1 อนุญาตให้ผู้คัดค้านที่ 2 นำโฉนดที่ดินพิพาทไปจดทะเบียนแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ตามบันทึกข้อตกลงจึงไม่เป็นการกระทำให้ผู้ร้องเสียหาย

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของหนี้ซึ่งเป็นผู้รับจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 64509 ไว้จากจำเลยที่ 2 เฉพาะส่วนของจำเลยที่ 2 โดยมีผู้คัดค้านที่ 2 เป็นเจ้าของร่วม

และผู้คัดค้านที่ 2 ได้ร้องขอต่อผู้คัดค้านที่ 1 ขอให้มีโฉนดที่ดินดังกล่าวไปจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดิน ผู้คัดค้านที่ 1 สอบสวนแล้วมีคำสั่งอนุญาต ผู้ร้องยื่นคำคัดค้านไม่ให้มีการแบ่งแยกโฉนด เพราะจะทำให้ที่ดินที่ผู้ร้องรับจำนองไว้ไม่มีทางออกสู่ถนนสาธารณะ และราคาที่ดินที่รับจำนองจะต่ำลง ในการจดทะเบียนจำนองนั้นผู้ร้องได้ออกไปตรวจที่ดินแล้วไม่พบว่ามีแนวเขตแบ่งแยก ผู้จำนองก็ไม่ได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบว่าได้มีการบันทึกข้อตกลงเรื่องกรรมสิทธิ์กัน หากทราบเช่นนั้นผู้ร้องคงจะไม่รับจำนอง ทั้งการตกลงแบ่งแยกยังไม่ได้จดทะเบียนจึงไม่อาจใช้ยืนยันผู้ร้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอกกระทำการโดยสุจริตและมีค่าตอบแทนได้ คำสั่งของผู้คัดค้านที่ 1 ที่อนุญาตให้ผู้คัดค้านที่ 2 นำโฉนดที่ดินไปจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินจึงไม่ชอบด้วยเหตุผล ขอให้มีความคำสั่งกลับคำสั่งของผู้คัดค้านที่ 1 หากจะทำการแบ่งแยกก็ให้ที่ดินทั้งสองแปลงมีทางออกสู่ถนนสาธารณะได้ ถ้าตกลงกันไม่ได้ให้นำที่ดินออกขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่งกันตามส่วน

ผู้คัดค้านที่ 1 ยื่นคำคัดค้านว่า วันที่ 2 มิถุนายน 2526 ผู้คัดค้านที่ 2 จดทะเบียนให้จำเลยที่ 2 ถือกรรมสิทธิ์รวม ในวันเดียวกันก็ได้จดทะเบียนบันทึกข้อตกลงเรื่องเจ้าของรวมคนใดมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนไหนไว้ต่อเจ้าพนักงานที่ดินโดยชอบ ผู้คัดค้านที่ 2 ได้ทางด้านทิศใต้ อันเป็นการตกลงแบ่งแยกชัดเจนแน่นอน ข้ออ้างของผู้ร้องจึงไม่ตรงต่อความจริงขัดต่อบันทึกข้อตกลงดังกล่าว และเป็นความบกพร่องของผู้ร้องเองที่ไม่ตรวจสอบเสียก่อนรับจำนอง ข้อตกลงดังกล่าวใช้ยืนยันผู้ร้องได้ ขอให้ยกคำร้อง

ก่อนไต่สวนพยานผู้ร้อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เรียกผู้คัดค้านที่ 2 เข้ามาในคดี

ผู้คัดค้านที่ 2 ยื่นคำคัดค้านว่า จำเลยที่ 2 มีที่ดินแปลงอื่นติดถนนสาธารณะอยู่แล้ว แต่ต้องการขยายโรงงาน จึงขอซื้อจากผู้คัดค้านที่ 2 อีก 4 ไร่ 20 ตารางวา

เนื่องจากการแบ่งแยกใช้เวลานาน จนวันที่ 2 มิถุนายน 2526 คู่กรณีจึงได้ลงชื่อ
จำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม และในวันเดียวกันได้ยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงาน
ที่ดินขอแบ่งแยกที่ดิน โดยให้ผู้คัดค้านที่ 2 ได้ทางด้านทิศใต้ ส่วนที่เหลือเป็นของ
จำเลยที่ 2 เจ้าพนักงานที่ดินได้บันทึกข้อตกลงไว้และนัดทำการรังวัดปักหลักเขต
แบ่งแยกแล้วผู้ร้องรับจดทะเบียนจำนองด้วยความประมาทเลินเล่อ ไม่ระมัดระวัง
หากใช้ความระมัดระวังหรือตรวจสอบจริงก็จะพบหลักเขตที่เจ้าพนักงานที่ดินปัก
หลักเขตแบ่งแยกที่ดินไว้และบันทึกการแบ่งกรรมสิทธิ์รวมที่ผู้คัดค้านที่ 2 กับจำเลย
ที่ 2 ได้แสดงเจตนาแบ่งแยกโดยระบุเขตและเนื้อที่ไว้แน่นอนแล้ว ผู้ร้องเป็นผู้รับ
จำนองไม่มีสิทธิขอให้แบ่งใหม่ให้ส่วนที่รับจำนองมีทางออกถนนสาธารณะได้ หรือนำ
ที่ดินทั้งสองแปลงออกขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่งกัน ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งกลับคำสั่งของผู้คัดค้านที่ 1 ให้งดคืนโฉนดที่ดิน
ตามคำร้องแก่ผู้คัดค้านที่ 2 เพื่อไปจดทะเบียนแบ่งแยกกรรมสิทธิ์จนกว่าจะได้มีการ
บังคับคดีในส่วนของผู้ร้องเสร็จสิ้นแล้ว

ผู้คัดค้านที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ผู้คัดค้านที่ 2 กับจำเลยที่ 2 ได้ทำบันทึกข้อตกลงเรื่อง
กรรมสิทธิ์รวม โดยผู้คัดค้านที่ 2 ให้จำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน
โฉนดเลขที่ 64509 จำนวน 1,620 ส่วน ในจำนวน 4,545 ส่วน โดยมีค่าตอบแทนผู้
คัดค้านที่ 2 กับจำเลยที่ 2 จึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าวร่วมกันและใน
วันเดียวกัน ผู้คัดค้านที่ 2 กับจำเลยที่ 2 ได้ทำบันทึกข้อตกลงแบ่งแยกที่ดินตาม

โฉนดดังกล่าวว่า ผู้คัดค้านที่ 2 ได้ที่ดินทางด้านทิศใต้ จำเลยที่ 2 ได้ทางด้านทิศเหนือ ตามเอกสารหมาย ร.9 แล้วได้มีการรังวัดที่ดินและแบ่งแยกเขตแล้วตามแผนที่เอกสารหมาย ร.10 ต่อมาจำเลยที่ 2 ได้นำที่ดินตามโฉนดดังกล่าวเฉพาะส่วนของจำเลยที่ 2 ไปจดทะเบียนจำนองไว้เป็นประกันหนี้ผู้ร้อง โดยผู้ร้องทราบถึงข้อตกลงแบ่งกรรมสิทธิ์รวมระหว่างผู้คัดค้านที่ 2 กับจำเลยที่ 2 ตามเอกสารหมาย ร.9 และ ร.10 และขณะรับจำนองผู้ร้องทราบว่าจำเลยที่ 2 ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทส่วนทางด้านทิศเหนือ แม้ตามที่ปรากฏในโฉนดที่ดินพิพาท และสัญญาจำนองที่ได้จดทะเบียนไว้ จะมีได้ระบุแบ่งแยกที่ดินพิพาทออกเป็นส่วนของผู้คัดค้านที่ 2 กับจำเลยที่ 2 ว่ามีอาณาเขตอย่างไร แต่เมื่อขณะทำสัญญาจดทะเบียนจำนอง ผู้ร้องทราบแล้วว่าที่ดินพิพาทส่วนของจำเลยที่ 2 อยู่ส่วนใด ย่อมแสดงว่าผู้ร้องมุ่งประสงค์รับจำนองที่ดินพิพาทของจำเลยที่ 2 ในส่วนนั้น การจำนองจึงครอบคลุมถึงที่ดินพิพาทเฉพาะส่วนของจำเลยที่ 2 การที่ผู้คัดค้านที่ 1 อนุญาตให้ผู้คัดค้านที่ 2 นำโฉนดที่ดินพิพาทไปจดทะเบียนแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ตามบันทึกข้อตกลง เอกสารหมาย ร.9 และ ร.10 จึงไม่เป็นการกระทำให้ผู้ร้องเสียหาย

พิพากษายืน

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น